

गुठी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था



राजु खतिवडा

(

परिचय

- संस्कृत शब्द गोष्ठीबाट गुठी शब्दको प्रादुर्भाव
- सामूहिक भावना एवं सामाजिक र धार्मिक कार्यको उपज
- कुनै निश्चित कार्यको लागि सम्पत्ति प्रदान गर्ने (दाता) त्यस्तो सम्पत्तिको प्रयोगबाट हुने कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति (हितग्राही) र त्यस्तो सम्पत्तिको परिचालन गरी तोकिएको कार्यको बन्दोवस्त र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति(गुठीयार) समेतको एकिकृत रूप
- अर्काको सम्पत्ति माथि निहित रहने एक प्रकारको अधिकार
- वास्तविक स्वामी र लाभान्वित स्वामी

- गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पुजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी, पौवा, ईनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरण, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, ईमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल, अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई जनाउछ ।

{गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग)}

ऐतिहासिक पृष्ठभूमी

- लिच्छवि काल – मानदेवको चागु नारायणको अभिलेख

सम्बत ३६८ (ई.स. ४६४)

(पानीय गोष्ठी, पौलम पानीय गोष्ठी, प्रवहण गोष्ठी, मल्लयुद्ध गोष्ठी, वादित्त्र गोष्ठी, ध्वज गोष्ठी, प्रदीप गोष्ठी, धूप गोष्ठी, इन्द्रगोष्ठी, भागवदवासुदेव ब्राम्हण गोष्ठी, ब्राम्हण गोष्ठी, अर्चा र अर्चनीय गोष्ठी, प्रणाली गोष्ठी)

- मल्ल काल
- शाह काल
- आधुनिक काल

गुठी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

- शिलालेखबाट शुरुवात
- ताम्रपत्र, सिलापत्र, दानपत्र, लालमोहर, खड्ग निशाना आदि
- सनद / सवाल/ रुक्का
- मुलुकी ऐन, १९१० –दत्त गुठीको महल (१-२७ नं.)
- मुलुकी सवाल, २०१०
- मुलुकी ऐन, २०२०
- गुठी संस्थान ऐन, २०२१
- गुठी संस्थान ऐन, २०२९
- गुठी संस्थान ऐन, २०३३
- मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

मुलुकी ऐन, १९१० – दत्त गुठीको महल (१-२७ नं.)

- धार्मिक र सामाजिक कार्य
- विदेशमा गुठी राख्न बन्देज
- राजगुठी / निजी गुठीको व्यवस्था
- निजी गुठीको सम्पत्ति सट्टा पट्टा गर्न सकिने
- गुठीमा राखेको जग्गा गुठियारका सन्तानले बिक्री गरेमा बदर हुने
- गुठी जग्गा भन्ने जानी जानी किनेकोमा किन्नेको थैली भुस हुने

- मुलुकी ऐन, २०२०

- * धार्मिक र सामाजिक हित
- * सरकारी जग्गा गुठीको लागि उपलब्ध गराउने
- * गुठी राखिएको सम्पत्ति बेचबिखन वा धितो बन्धक राखेमा वा दानपत्र शिलापत्रबमोजिमको कार्य नगरेमा धर्मलोप मानिने
- गुठी धर्मलोपमा हदम्याद नलाग्ने

- गुठी संस्थान ऐन, २०२१

- गुठी सम्बन्धी छुट्टै कानून
- * राजगुठीलाई सरकारको अधिनबाट झिकी एक संस्थाको जिम्मा सुम्पी
राजगुठीलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन र व्यवस्था गर्न
- * गुठी संस्थानको स्थापना
- * राजगुठीमा कसैको हक नभई राजगुठीकै मात्र हक कायम हुने

गुठी संस्थान ऐन, २०२९

- विभिन्न वर्गका जनताका बीच ससम्बन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित नैतिकता कायम राख्ने
- राजगुठीमा मोहीयानी हकको व्यवस्था
- गुठी मौजाको जिमिदारीसित सम्बन्धित पटवारीको सबै हक स्वतः समाप्त हुने
- छुट गुठीको दायित्व संस्थानमा सर्ने

गुठी संस्थान ऐन, २०३३

- राजगुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालनको सम्बन्धमा विस्तृतिकरण
- गुठी तैनाथी, गुठी अधिनस्त, गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको बन्दोवस्त एवं त्यसमा गुठी संस्थानको दायित्व
- छुट गुठीको दायित्व संस्थानमा सर्ने
- गुठी जिमिन्दारी उन्मुलन
- मालपोत र कूत असुली सम्बन्धी कार्यविधि
- मोहियानी हकको व्यवस्थापन
- खाज्गी जग्गाको हदवन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

संवैधानिक व्यवस्था

- नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
- नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
- नेपालको संविधान, २०१९
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
- नेपालको संविधान, २०७२
- गुठी रकमलाई सञ्चित कोषबाट बाहेक गरिएको
- गुठीको मुलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भईरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने
- गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने

गुठीका प्रकार

- निजी गुठी
- सार्वजनिक गुठी
- राजगुठी
- छुट गुठी

राजगुठी

- प्राचिन समयमा राजाद्वारा देवी देवता वा धार्मिक कार्यको लागि छुट्याईएको वा राखिएको गुठी / सरकारद्वारा चलाएको गुठी / दुनियाले राखेको तर गुठी राख्ने परिवारका सदस्य आफै वा अरुलाई गुठीयार/महन्त बनाई राजगुठीमा दर्ता गरी वा गराई राखेको गुठीलाई पनि राजगुठी मानिन्थ्यो /
- राजगुठी भन्नाले श्री ५ को सरकार अधिनस्त वा श्री ५ को सरकारबाट व्यवस्था भएको गुठी सम्झनु पर्दछ । {गुठी संस्थान ऐन, २०२१ दफा २(छ)}।
- राजगुठी भन्नाले गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरी आएको राजगुठी सम्झनु पर्छ । {गुठी संस्थान ऐन, २०३३ दफा २(घ)}।

राजगुठी जग्गाका प्रकार

- ❖ गुठी तैनाथी जग्गा
- ❖ गुठी अधिनस्त जग्गा
- ❖ गुठी रैतान नम्बरी जग्गा
- ❖ गुठी नम्बरी जग्गा

गुठी तैनाथी जग्गा

- ✓ गुठी संस्थानको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही संस्थानले नै खेती लगाउनुको साथै आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जग्गा
- ✓ कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा {गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ट)}
- ✓ गुठी तैनाथी जग्गा किनबेच हुन सक्तैन र मोही समेत लाग्दैन

क्रमशः...

- ✓ हाल प्रचलनमा रहेका गुठी तैनाथी जग्गालाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ
 - (क) गुठी संस्थान आफैले खेति गर्न छुट्याएको जग्गा
 - (ख) गुठीको बाग, बगैचा, पोखरी एवं ऐलानी बाँझो जग्गा
 - (ग) गुठीको मठ, मन्दिर, देवस्थल, पाटी वा सत्तल रहेको जग्गा
 - (घ) देव देवताका देवस्थल, पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक जग्गा
 - (ङ) खाज्गी जग्गा
- ✓ गुठी तैनाथी जग्गा मध्य ऐलानी बाँझो जग्गाको हकमा अवस्था अनुसार संस्थान आफैले आवाद गर्न वा तोकिए बमोजिम केही वर्षको कृत सम्म माफी गरी खास किसानलाई आवादी गर्न दिने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने /

गुठी अधिनस्त जग्गा

- गुठी अधिनस्त जग्गा भन्नाले दर्तालालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाई आएको जग्गा सम्झनु पर्छ
{गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ट)}
- मोही लागेको राजगुठी जग्गा
- जग्गा धनी गुठी हुने र व्यक्ति मोही हुने
- गुठी अधिनस्त जग्गाका मोहीले संस्थानलाई कुत(जिन्सी) बुझाउनु पर्छ
- गुठी अधिनस्त जग्गाको मोही हक खरिद बिक्री हुन सक्ने

गुठी नम्बरी जग्गा

- ❖ गुठी नम्बरी जग्गा भन्नाले संस्थानले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनु पर्छ /
{ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(झ) }
- ❖ गुठीको नाममा दर्ता भई गुठी संस्थानले जग्गावालाको हैसियतले सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा
- ❖ यस्तो जग्गाको कुत(जिन्सी) नभई नगद(मालपोत) नै गुठी संस्थानले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्छ /

गुठी रैतान नम्बरी जग्गा

- गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनु पर्छ /
{गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज)}
- गुठी जग्गाको दर्तावाला मोहीलाई नै जग्गा धनीको हैसियत प्रदान गरी मोहीकै नाममा दर्ता भएको जग्गा नै गुठी रैतान नम्बरी जग्गा हो /
- गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाको हक रैकर जग्गाको जग्गावाला सरह र जग्गाको हैसियत रैकर सरहकै हुन्छ /
- गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको मालपोत जग्गावालाले गुठी संस्थानलाई बुझाउनु पर्छ /
- गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत हुन सक्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(२)(ग) र दफा ३६ केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको

- देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन / त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको भएमा पनि संस्थानले दर्ता बदर गर्न सक्नेछ

{गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४)}

- गुठी तैनाथी जग्गा राजगुठी र संस्थानको हित विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै किसिमले बन्दोबस्तीमा लिएको भएपनि गुठी संस्थान ऐन, २०२१ लागू भएपछि बन्दोबस्ती पाएको हक अधिकार स्वतः समाप्त भई त्यस्तोमा संस्थान र राजगुठीको हक र स्वामित्व पुन कायम हुनेछ ।

{गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३८}

गुठी जग्गामा मोहियानी

- अरु जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनु पर्छ {भूमी संम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख)}
- गुठी जग्गाको सन्दर्भमा समेत सोही कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भई गुठी जग्गा कमाउने व्यक्ति(किसान)लाई गुठी जग्गाको मोहीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
- गुठी जग्गामा मोहियानी कायम हुन सक्ने व्यवस्था वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन देखि नै रहेको पाईन्छ ।
- गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ ले संस्थानले मञ्जुर गरेकोमा बाहेक राजगुठी जग्गामा कसैलाई प्राप्त भईरहेको हक समाप्त भई राजगुठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने
- गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २६ ले राजगुठी जग्गाका खास जोताह किसानले मोहियानी हक पाउने

क्रमशः...

- गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा मोहीयानी हकको व्यवस्था गरेको छ ।
- गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहियानी हक पाँउनेछ ।
- मोहीले गुठी संस्थानलाई कूत तिरो बुझाउनु पर्छ
- तोकिएको म्यादभित्र कूत नबुझाउने मोहीको मोहियानी हक गुठी संस्थानले समाप्त गर्न सक्ने ।

गुठी जग्गाको मालपोत

- गुठी अधिनस्त जग्गामा दर्तावालाले गुठी संस्थानलाई जिन्सी बुझाउने
- गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाले गुठी संस्थानलाई नगद मालपोत बुझाउने
- गुठी नम्बरी जग्गामा गुठी संस्थानले नेपाल सरकारलाई नगद मालपोत बुझाउने

धर्मलोप गर्नेलाई सजाय

- गुठीको लिखत शिलापत्र दानपत्र आदि बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी धर्मलोप गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच सय रुपैयासम्म जरिवाना गरी गुठीको लिखत, शिलापत्र, दानपत्र आदि बमोजिम काम गर्ने गराउन सकिनेछ ।
- सो बमोजिम नगर्ने महन्त पुजारी गाँठियार र अन्य रकमीहरूलाई खारेज गरी अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्ने सकिने छ ।

विविध व्यवस्था

- गुठी संस्थान वादी भएको मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्ने छैन र संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा अदालतले आदेश दिएमा बाहेक संस्थानको तर्फबाट तारिखमा वस्न नपर्ने
- संस्थानले आफ्नो जायजेथाको हक कायम गराउन, लगानी असुल गर्न, कर्मचारी, महन्त, पुजारी, रकमी, गुठियार, ठेकदार आदिसँग बाकी रहेको नगदी, जिन्सी लाखिला गराउन, कूत,, ठेक मालपोत, भूबहाल समेतको जुनसुकै रकम असुल गर्ने सम्बन्धमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन।
- नेपाल सरकारले संस्थानको स्वामित्वमा रहेको गुठी जग्गा सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितको लागि उपलब्ध गर्न वा गराउन आवश्यक देखेमा व्यवहारिकता हेरी सहूलियत मूल्यमा लिन सक्नेछ।

मलुकी देवानी संहिता, २०७४
(परिच्छेद-६ / गुठी सम्बन्धी व्यवस्था)

- कसैले आफ्नो हक भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरु कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोवस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिन्छ । (दफा ३१४)
- गुठी सार्वजनिक र निजी हुन सक्ने {दफा ३१५(३)}
- कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुऱ्याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिनेछ {दफा ३१५(३)}
- दफा ३१५(२) मा उल्लिखित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि राखिएका गुठी सार्वजनिक गुठी मानिने
(सार्वजनिक हितको लागि राखिएको एवं सामाजिक र धार्मिक कृत्य सम्बन्धि गुठी सार्वजनिक गुठी हुने)

- सार्वजनिक हितको लागि राखिएको सार्वजनिक गुठी र कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुऱ्याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिने ।
- गुठी स्थापना, दर्ता, गुठी सञ्चालकको नियुक्ति र गुठी दर्ता
- विदेशी व्यक्ति गुठी संस्थापक हुन सक्ने (मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य सम्बन्धी बाहेक)
- संगठित संस्था सञ्चालक हुन सक्ने
- संस्थापनपत्र
- गुठी स्थापनाको लागि सम्पत्ति हस्तान्तरण

क्रमशः...

- गुठी दर्ता सुपरिवेक्षण र खारेजीका लागि पञ्जिकाधिकारी
- गुठी सञ्चालकको नियुक्ती र सञ्चालकको उत्तराधिकारको क्रम
- विशेष परिस्थितिमा सञ्चालनको दायित्व स्थानीय तहको हुने
- गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेख र लेखा राख्ने
- गुठीको उल्लङ्घन
- गुठी सञ्चालकले गर्न नहुने कार्य
- गुठीको उद्देश्यमा हेरफेर हुन सक्ने
- कर निर्धारण वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि गुठी सञ्चालकको सम्पत्तिको रूपमा गणना नहुने
- गुठी बदरको परिणाम

गुठी सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गर्नु पर्ने

- गुठी सम्पत्ति दर्ता स्रेस्तामा गुठी जनाई संस्थापनपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको व्यक्तिको नाममा रहनेछ र संस्थापनपत्रमा स्वामित्व रहने व्यक्ति उल्लेख नभएकोमा हितग्राही व्यक्तिको नाममा रहनेछ ।
- सार्वजनिक गुठीको हुकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सङ्गठित संस्था खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था संस्थापनपत्रमा भएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यसरी खडा भएको सङ्गठित संस्थाको नाममा रहनेछ ।

क्रमश...

- पञ्जिकाधिकारीले गरेको आदेश वा निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन
- तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भई सञ्चालन हुदै आएका गुठी कायमै रहने र दानपत्र, शिलापत्र, संस्थापनपत्र वा अन्य कुनै लिखतमा लेखिए बमोजिम वा रीत परम्परा वा अभ्यास बमोजिम सञ्चान गर्न सकिने

मुद्दा गर्ने हदम्याद (दफा ३५१)

हदम्याद नलाग्ने गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको

- गुठीको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै लिखत जालसाजी वा किर्ते गरेको
- गुठीको सम्पत्ति मासे खाएको
- सञ्चालकले गुठी संस्थापनपत्रको शर्त विपरीत फाइदा लिएको
- गुठीको सम्पत्ति वा सोको मूल्य आय सञ्चालक वा अन्य व्यक्तिबाट फिर्ता गराउनु परेको
- माथी उल्लिखित बाहेकका अन्य विषयमा नालिस गर्नु पर्ने कारण भएको मितिले छ महिना

केहि न्यायिक दृष्टिकोण

- ❖ गुठी जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न नपाइने
(अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद/उत्प्रेषण,परमादेश /नेकाप २०६४,माघ, नि.नं.७८८५,पृ.१२७५)
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(२)(ग) र दफा ३६ अमान्य घोषित
- ❖ निजी गुठीका जग्गा सट्टा पट्टा गर्न वा अक्षय कोषमा रकम जम्मा गरी गुठीयारका नाममा दर्ता गर्न नपाइने (नेकाप २०६४,माघ, नि.नं.७८८५,पृ.१२७५)
- ❖ ऐतिहासिक दस्तावेजबाट गुठी देखिएकोमा गुठी संस्थानमालगन नभएमा वा लगतमा गुठी नजनिए पनि गुठी कायम हुने
(नेकाप २०६८,बैशाख, नि.नं.८५३२,पृ.१३६)

- ❖ निजी गुठीको जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने एवं गुठी जग्गा हक हस्तान्तरण र गुठी धर्मलोप विषयमा उजुर गर्न हदम्याद नलाग्ने (२०६३ सालको दे.पु.नं.०४२०/ लिखत बदर /२०६७/३/२३)
(नेकाप २०७३, माघ, नि.नं. ९६८८, पृष्ठ १८१४)
- ❖ एक प्रकृतिको गुठी जग्गालाई अर्को प्रकृतिको गुठीमा परिणत गर्न नमिल्ने (नेकाप २०६७, भदौ, नि.नं. ८३६७, पृष्ठ ७३४)
- ❖ गुठी संस्थान अन्तर्गतको राजगुठीको जग्गाको स्वामित्व संस्थानले छोड्न नमिल्ने
(नेकाप २०६७, जेठ, नि.नं. ८९१८, पृष्ठ २९४)

क्रमश..

- ❖ गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको दर्ता बदर गुठी संस्थानले गर्न नसक्ने
(नेकाप २०४५, नि.नं. ३४०५)
- ❖ गुठी जग्गाको मोहियानी हक सम्बन्धि विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार गुठी संस्थानलाई नभई भूमि सुधार अधिकारीलाई हुने
(नेकाप २०५३, साउन, नि.नं. ६१७१, पृष्ठ २८७)(नेकाप २०७०, जेठ, नि.नं. ८९५३, पृष्ठ १५८)
- ❖ गुठी जग्गा र रैकर जग्गाको प्रकृति फरक भएकोले फरक प्रकृतिका जग्गामा मोहीको समान अधिकार कायम हुन नसक्ने
(नेकाप २०६९, वैशाख, नि.नं. ८७४७, पृष्ठ २०)

- ❖ गुठीको हैसियत लोप हुने गरी रैकरमा भएको दर्ता गुठी प्रशासकले जुनसुकै बखत बदर गरी गुठी कायम गर्न सक्ने
(नेकाप २०७२, चैत्र, नि.नं.९५०२, पृष्ठ २०४७)
- ❖ निजी गुठी वा राजगुठी भनी निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई हुने (सं.रामप्रसाद भण्डारी संभव, गुठी सम्बन्धि केही नजिरहरूको संगालो, दोस्रो संस्करण २०६०, पृ. ४८०)
- ❖ खान्गिदारलाई मोहियानी हक प्राप्त नहुने (सं.रामप्रसाद भण्डारी संभव, गुठी सम्बन्धि केही नजिरहरूको संगालो, दोस्रो संस्करण २०६०, पृ. ५९१)
- ❖ मन्दिर व मन्दिरको परिसर वा गुठीको जग्गामा अनधिकृत रुपमा घर बनाएमा मोहियानी हक प्राप्त नहुने
(नेकाप २०७६, असार, नि.नं.१०२२६, पृष्ठ ६०६)

क्रमश...

- ❖ छुट गुठीलाई निजी गुठीमा परिणत भएको मान्न नमिल्ने
(नेकाप २०४५, नि.नं.३४९१/ नरेन्द्रबिक्रम सिंह थापा वि गुठी संस्थान)
- ❖ गुठीको जग्गा खान्निगदारको नाममा रैतान नम्बरी दर्ता गर्न नमिल्ने
(नेकाप २०४८, चैत्र ,नि.नं.४३९१/ चन्द्रकुमार पालिखे वि गुठी संस्थान)
- ❖ गुठी संस्थान ऐन, २०२१ जारी हुदाका अवस्थामा राजगुठीको जग्गामा कसैलाई कुनै हक नरहे सरह मान्नु पर्ने हुदा त्यस्तो जग्गामा कसैको मोही हक कायम रहन नसक्ने
(नेकाप २०७६, साउन ,नि.नं.१०२३१, पृष्ठ ६७१)

- ❖ गुठी अधिनस्थ जग्गाको मोही हक खरिद, बिक्री, अंशबण्डा, हक हस्तान्तरण एवं कित्ताकाट समेत हुन सक्ने
(नेकाप २०७५, साउन, नि.नं.१९८७, पृष्ठ ६५५)
- ❖ राजा वा रानीबाट देव-देवताको नाममा सनद, लालमोहर गरी राखिएको र श्री ५ को सरकार तर्फ गुठी जाँच अड्डामा दर्ता भएको गुठी राजगुठी हुने (नेकाप २०२२, वैशाख, नि.नं.३०४)
- ❖ मठ मन्दिरको महन्तलाई धर्मलोप लगायत सो सम्बन्धित गुठीको विषयमा मुद्दा चलाउने अख्तियार प्राप्त हुने
(नेकाप २०२७, वैशाख, नि.नं.५६३)/(नेकाप २०४६, साउन, नि.नं.३८०४)

- निजी गुठीको जग्गा मोही र जग्गा धनी विच बाँडफाँड हुदा मोहीको भागको जग्गाको स्वेस्तामा निजी गुठी उल्लेख गर्न नहुने (नुहच्छे नारायण महर्जनको मुद्दा सकार गर्ने मंगलमाया महर्जन वि. मालपोत कार्यालय, मनमैजु, काठमाडौं / ०७८-८१-०३४४/उत्प्रेषण/ २०७६/११/०७)
- गुठी जग्गामा घर निर्माण गर्ने स्वीकृति गा.वि.स.(स्थानीय तह) ले दिन नसक्ने (अचल सम्पत्ति सम्बन्धी केहि महत्वपूर्ण नजिरहरु (भाग-६), पृ. २७९, सर्वोच्च अदालत, २०६३)

A blue ribbon banner with a central rectangular section. The banner is light blue with a darker blue outline. The central section is a darker shade of blue and contains the text.

धन्यवाद

Thank You